thực hiện nghĩa vụ thanh toán.Tranh chấp phát sinh, ngày 15/12/năm X, Bên A phát đơn kiện yêu cầu Bên B phải thanh toán các khoản sau: 1/ Nợ gốc; 2/Lãi phát sinh với lãi suất 1,5%/tháng; 3/Tiền phạt vi phạm hợp đồng với mức 8%; 4/Chi phí thuê luật sư là 15 triệu đồng.

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Tranh chấp nói trên là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại? Tại sao?

Câu hỏi 2 (1 điểm):

Anh (chị) hãy xác định những văn bản pháp luật sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp nói trên?

Tình tiết bổ sung

Khi thụ lý, Tòa án xác định:

- Nguyên đơn: Xưởng vật liệu xây dựng Cotec;

- Bị đơn: Văn phòng thiết kế tư vấn xây dựng Cường Thịnh.

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Tòa án xác định tư cách đương sự như trên có đúng không? Nếu không, cần phải xác định lại như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Địa chỉ của Văn phòng thiết kế tư vấn xây dựng Cường Thịnh là 152 Phan Đình Giót, phường 2, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư của Văn phòng này là ông Nguyễn Văn Cường, cư trú tại số 240 đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 4 (1,5 điểm):

Anh (chị) cho biết, nguyên đơn có thể nộp đơn kiện đến Tòa án của những địa phương nào? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Trong điều khoản về phương thức thanh toán các bên đã thỏa thuận: phương thức thanh toán bù trừ nợ, đối trừ 180.000.000đ mà công ty Mai Phương còn nợ Văn phòng Cường Thịnh sau khi quyết toán một hợp đồng tư vấn thiết kế và xây dựng trụ sở.

Tại phiên tòa, đại diện bị đơn đưa ra quan điểm cho rằng điều khoản này vô hiệu (vì khi ký kết hợp đồng không có mặt đại diện của công ty Mai Phương) dẫn đến hợp đồng đã ký kết vô hiệu.

Câu hỏi 5 (1,5 điểm):

Với tư cách là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) hãy lập luận để phản bác ý kiến trên?

Tình tiết bổ sung

Đại diện tham gia ký kết hợp đồng của Văn phòng Cường Thịnh là bà Lê Thanh - Giám đốc do ông Nguyễn Văn Cường thuê. Ngày 31/12/năm (X-1), hợp đồng thuê Giám đốc giữa ông Cường và bà Thanh hết hiệu lực, ông Cường không ký tiếp và cũng không gia hạn hợp đồng.

Câu hỏi 6 (1 điểm):

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có cần triệu tập bà Thanh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không?

Tình tiết bổ sung